



RESOLUCIÓN RECTORAL 4 3 6 6 5

2 8 DIC 2017

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

A. Antecedentes

1. Mediante comunicación C-10401102-7399 de abril 8 de 2016, la Coordinadora del Área de Cartera requirió al señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA, para que indicara las razones de *"fuerza mayor o caso fortuito"*, a que hace referencia el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa del programa de Doctorado en Ingeniería; o, igualmente, todas aquellas otras razones que, en ejercicio del derecho de contradicción, considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encontraba incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contemplaba.

Esta solicitud se fundamentó en los siguientes hechos:

En primer lugar, el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA, en su calidad de estudiante instructor de la Universidad, recibió el estímulo previsto en el artículo 2 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, durante los semestres 2007-2, 2008-1 y 2008-2, consiste en la exención del 100% del pago de los derechos de matrícula en el Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia.

En segundo lugar, el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA no acreditó la obligación de culminar los estudios de posgrado ni de obtener el título respectivo, al culminar el tiempo de duración del programa, incluidas sus prórrogas, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 del acuerdo superior precitado, reglamentado por el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. En efecto, luego de vencida la duración del programa iniciado en el semestre 2007-2¹ (al finalizar el semestre 2011-1), transcurrieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas (dos prórrogas cada una hasta por la mitad de la duración del programa), las cuales vencieron en el semestre 2015-1, sin que para dicho momento hubiese cumplido sus obligaciones.

¹ De conformidad con el artículo 2° del Acuerdo Académico 217 del 28 de agosto de 2002, la duración del programa de Doctorado en Ingeniería es de ocho (8) semestres.



2. Pese a que el requerimiento fue enviado por medio electrónico, el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA no se manifestó sobre los hechos que lo fundamentan, ni desvirtuó las razones que lo hacen acreedor de restituir el 80% del valor otorgado como exención, en el programa de Doctorado en Ingeniería.

B. Consideraciones

1. El señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA, identificado con la cédula 71.778.488, fue admitido para el Doctorado en Ingeniería, en el semestre 2007-2.

2. Fue seleccionado como estudiante instructor del programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia en el semestre 2007-2.

3. Los artículos 2 y 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) establecen que:

***“Artículo 2.** Estarán exentos del pago de derechos de matrícula: [...] b. El Estudiante Instructor. La exención se aplicará durante el tiempo de duración del programa [...] **Parágrafo 1.** Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa [...]*

***Artículo 3.** Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]*

4. Para acceder a la exención del 100% de los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ingeniería, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Superior 339 del 26 de junio de 2007 (Por el cual se regula la figura de Estudiante Instructor), artículo 4, literal D, del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) y por el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 (*“Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006”*), el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA suscribió un pagaré, como garantía de cumplimiento de



las obligaciones adquiridas, el cual fue firmado, además, por la señora MARÍA DORYS CARDONA ARANGO, con cédula 21.609.821, en calidad de codeudora.

5. La Vicerrectoría de Docencia, en comunicación VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016, indicó que el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA fue beneficiario del estímulo académico de estudiante instructor en el programa de Doctorado en Ingeniería, durante los semestres 2007-2, 2008-1 y 2008-2 y, dado que se superó el tiempo estipulado en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 para cumplir con la obligación de culminar los estudios de posgrado y de obtener el título respectivo, se debe proceder con la declaratoria de incumplimiento del señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA.

6. De acuerdo con la comunicación del 27 de marzo de 2017 del Departamento de Admisiones y Registro, en el caso del señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA, luego de transcurrido el tiempo de duración del programa (al finalizar el semestre 2011-1), se vencieron en el semestre 2015-1, los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas.

7. Con fundamento en lo expuesto, se debe proceder con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido por el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA como beneficiario de la exención de los derechos de matrícula en el Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo; y ordenar el reintegro de las sumas otorgados por concepto de exención en derechos de matrícula para el citado programa, teniendo en cuenta que:

7.1 Recibió como exención de derechos de matrícula durante los semestres cursados de la Doctorado en Ingeniería (2007-2, 2008-1 y 2008-2), la suma de DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$10.185.000).

7.2 No dio respuesta al requerimiento realizado por parte del Área de Cartera; tampoco desvirtuó la situación de incumplimiento en la que se encuentra inmerso, debido a que no acreditó ninguna razón de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido cumplir con el compromiso asumido como beneficiario de la exención de matrícula en el tiempo establecido, por tanto, es obligado concluir que el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA no culminó sus estudios de Doctorado en Ingeniería y no obtuvo el título respectivo.



8. Una vez en firme la presente decisión, el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA podrá proponer un plan de pagos ante el Comité Financiero de la Vicerrectoría Administrativa de la Institución, por la suma indicada en la parte resolutive, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia así definida por la Universidad.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º Declarar el incumplimiento por parte del señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA, identificado con la cédula 71.778.488, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Superiores 339 del 26 de junio de 2007, 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, se ordena al señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula otorgados para el Doctorado en Ingeniería, durante los semestres cursados (2007-2, 2008-1 y 2008-2), que asciende a OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$8.148.000).

ARTÍCULO 3º Una vez en firme la presente decisión, se deberá generar por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia una cuenta de cobro a nombre del señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA, por el valor de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$8.148.000), y de no obtenerse el pago de la misma, se procederá a diligenciar el pagaré 226, de acuerdo con la carta de instrucciones anexa al mismo, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra del señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA, identificado con la cédula 71.778.488, y de la señora MARÍA DORYS CARDONA ARANGO, con cédula 21.609.821, en calidad de codeudora.

ARTÍCULO 4º Notificar personalmente la presente resolución al señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 71.778.488. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para surtir la diligencia de notificación, se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5)



días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

PARAGRAFO. Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

ARTÍCULO 5º Informar el contenido de la presente Resolución a la señora MARÍA DORYS CARDONA ARANGO, con cédula 21.609.821, en calidad de codeudora.

ARTÍCULO 6º Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 7º Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: a) liquidaciones de matrícula y facturas en las que consta la exención en derechos de matrícula otorgada; b) pagaré y carta de instrucciones firmado por el señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA y MARÍA DORYS CARDONA ARANGO; c) Oficio del Departamento de Admisiones y Registro del día 27 de marzo de 2017; d) oficio de la Coordinadora de Cartera C-10401102-7399 del día 8 de abril de 2016; e) oficio de Vicerrectoría de Docencia VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016.

28 DIC 2017

Jaime V. A.

MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ
Rector


DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

Citación para notificación personal

Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

15 de enero de 2018, 10:57

Para: ju4n.segura@gmail.com

Medellín, 15 de enero de 2018

Señor
JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA
Calle 47 DD 88-88
Medellín

Cordial saludo.

Le solicitamos presentarse a la Secretaría General de la Universidad de Antioquia, ubicada en el bloque 16 Oficina 337, localizada en la calle 67 53-108 de Medellín, con el objeto de realizar la notificación personal de la Resolución Rectoral 43665 expedida el 28 de diciembre de 2017.

De no presentarse dentro del término de cinco (5) días hábiles, la notificación se surtirá mediante aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, la notificación podrá llevarse a cabo vía correo electrónico, siempre y cuando acepte ser notificado de esta manera, conforme al artículo 67 numeral 1 del mencionado Código, en cuyo caso deberá enviar solicitud expresa en tal sentido a la cuenta electrónica secretariogeneral@udea.edu.co.

Atentamente,

David Hernández García, PhD.
Secretario General
Universidad de Antioquia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 0843

Medellín, 6 de abril de 2018

Señor
JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA
Calle 47 DD 88-88
Medellín
Teléfono 2644330

Asunto: Notificación por aviso

Cordial saludo:

Por el presente medio, me permito notificar el contenido de la Resolución Rectoral 43665 del 28 de diciembre de 2018, emitida por la Rectoría de la Universidad de Antioquia, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

Se le advierte, que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Se anexa copia íntegra de la Resolución Rectoral 43665 de 28 de diciembre de 2017.

Atentamente,



DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia

Enviar correo certificado

ROSA MARIA PALACIO HERNANDEZ <rosa.palacio@udea.edu.co>
Para: correos Universidad de Antioquia <correos@udea.edu.co>

6 de abril de 2018, 10:40

Buenos días

Por favor enviar por correo certificado sobre con los siguientes datos:

Señor
JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA Calle 47 DD 88-88
Medellín, Antioquia
Teléfono 2644330

CENTRO DE COSTO 10110010

Muchas gracias,

Rosa María Palacio Hernández

Secretaría 4

Secretaría General

Universidad de Antioquia
rosa.palacio@udea.edu.co
2195029

CONSTANCIA ENVÍO CORREO CERTIFICADO

←  Es seguro <https://www.tcc.com.co/historic?tipo=RE&documento=15010101>

Nro Remisión TCC: 130706031

 **Fecha:**
2018-04-09T00:00:00-05:00

 **Origen:**
MEDELLIN - ANTIOQUIA

 **Destino:**
MEDELLIN - ANTIOQUIA

 **Donde está su paquete:**
Con Novedad

 **Fecha Entrega:**

Producto:
MENSAJERIA

Tipo de Servicio:
CREDITO

Unidades:
1

Observación Remisión:
DOCUMENTOS CC 10110010

Días de Entrega:
1

Novedades

Fecha Novedad	Código Novedad	Novedad	Estado
2018-04-10	B	El cliente se trasladó	En proceso

Fila por página: 10 1-1 of 1



DESCARGAR ↓

[illegible]

Images: 1, 3, 4



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 1008

Medellín, 18 mayo de 2018

Señores
SECCIÓN CARTERA
Vicerrectoría Administrativa
Universidad de Antioquia

Cordial saludo

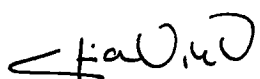
Para los trámites pertinentes, les remito copia de la Resolución Rectoral 43665 de 28 de diciembre de 2018, mediante la cual se declara un incumplimiento de compromiso de culminación de estudios de posgrado. Proceso del señor JUAN GUILLERMO SEGURA CARDONA.

El acto administrativo fue notificado por correo certificado (anexo copia constancia de entrega el 27 de abril de 2018).

Atentamente,

21 MAYO 2018

Adriana S.


CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia